

한국서부발전(주) 상임감사위원 주 의 (기관) 요 구

제 목	건축·토목 시설물 경상보수공사 계약관리 부적정
관 계 부 서	☸☸발전본부 ◆◆◆◆부
조 치 부 서	☸☸발전본부 ◆◆◆◆부
구 분	계약관리
내 용	

1. 업무 개요

☸☸발전본부는 본부 및 사택 시설물의 본래의 기능을 최적의 상태로 유지하고, 시설물 이용자의 편의와 안전을 높이기 위하여 시설물을 일상적으로 점검·정비하고 손상된 부분을 원상복구하며 경과시간에 따라 요구되는 시설물의 개량·보수·보강에 필요한 활동을 위해 건축·토목 시설물 경상보수 공사계약(이하 “공사계약”이라고 한다)을 추진하고 있다.

2. 관계법령·규정 및 판단기준

가. 공사계약과 용역계약의 구분

「계약예규」에 따르면 공사계약과 용역계약에 대한 업무처리기준은 「공사계약일반조건」, 「용역계약일반조건」으로 별도로 구분하여 규정하고 있으며, 각각의 특성과 목적에 맞는 법적인 구조를 가지고 있다.

또한, 각각의 계약에서 필요한 자격요건이 다르게 요구된다. 공사계약에서는

건설공사일 경우 「건설산업기본법」 제25조에 따른 종합·전문건설업이 요구되며, 용역계약에서는 설계용역일 경우 「산업진흥법」 제21조에 따라 사업자로 신고되어 있어야 한다.

따라서 공사계약과 용역계약은 별도로 수행되어야 하며, 혼합으로 계약할 경우에는 공사업무와 용역업무가 분리되어 입찰참가자에게 제공되어야 하고, 입찰참가자는 둘 다 수행가능한 자격을 가져야 한다.

나. 가격산정 기준

사내규정 「계약업무처리기준」 13장. 원가계산 기준 제1장 제3호(가격산정 기준)에 따르면 단위당 가격은 ① 거래실례가격 또는 통계법 제15조(통계작성지정기관의 지정)의 규정에 의한 지정기관이 조사·공표한 가격, ② 물가자료, 물가정보 등 기획재정부 장관이 지정하는 전문가격조사기관이 조사하여 공표한 가격, ③ 계약담당자가 둘 이상의 사업자에 대하여 당해 물품의 거래실례를 직접 조사하여 확인한 가격, ④ 인터넷 구매사이트에서 조사한 실거래가격으로 산정하도록 규정하고 있다.

한편, 거래실례가격으로 예정가격을 결정할 때에는 일반관리비 및 이윤을 가산하지 않도록 규정하고 있다.

따라서 해당공사에 필요한 물품에 대한 가격은 일반관리비 및 이윤을 가산하지 않은 거래실례가격과 전문조사기관이 조사·공표한 가격을 우선으로 산정되어야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 용역 수행 비용 처리 부적정

발전본부 부 토건파트는 2024년 2월 “주차장 설계 용역”과 “구조안전 및 보강방안 검토용역”을 수행한 비용에 대해서는 “발전본부 토목시설물 경상보수공사” 계약 건에 반영하여 계약금액을 조정하였다.

이 과정에서 2개의 용역은 계약상대자가 직접 수행하지 않은 업무임에도 불구하고, 계약이 성립된 공사계약에 해당 용역비를 포함하여 지급함으로써 계약상대자로 하여금 해당 용역을 수행한 업체에게 지급되도록 하였다.

또한 2개의 용역비를 노무비, 기계경비 등으로 구분되어 있지 않은 견적단가를 임의로 나누어 순공사 원가에 반영함으로써 계약상대자에게 지급되지 않아도 되는 이윤 등 간접 비용이 가산되도록 하였다.

그 결과 [표 25]와 같이 계약이 성립된 공사계약의 계약상대자가 외부업체가 수행한 용역비를 지급하게 함으로써 약 3,347천 원이 과다 지급되었다.

[표 25] 외주용역비 과다 지급금액

[단위: 천 원, VAT제외]

No.	구분	공사계약에 포함된 금액	견적가	과다 조정금액
1	주차장 설계 용역	11,990	10,000	+1,990
2	구조안전 및 보강방안 검토용역	5,857	4,500	+1,357
합 계(A+B)				+3,347

※ 근거: 대상기관 제출자료 재구성

나. 고소작업차 수량 및 가정용 보일러 수리·교체 단가 산출 부적정

1) 고소작업차 수량 산출 부적정

♻♻발전본부 ◆◆◆◆부 토건파트에서 시행한 “본부 및 사택 건축시설물 경상보수공사”의 산출내역서를 살펴보면, 사택 PVC 창호 교체 단가를 산정할 때 창호 운반을 위한 고소작업차 임차비용을 창호 1개 설치 시 고소작업차의 시간당 임차비용에 임의의 비율을 곱하여 산정하였다.

그 결과 [표 26]과 같이 다수의 창호교체 시 개당 단가(임의비율 적용)로 지급하면 대한건설협회에서 제공한 고소작업차 단가(4시간 기준)와 비교했을 때 약 771,009 원 과다 지급되는 결과를 초래하였다.

[표 26] 고소작업차(5 TON) 비용 과다지급 현황(설계단가 기준)

[단위: 원, VAT 제외]

No.	설치일자	아파트	동호수	창호 교체 개소	고소작업차 사용실적 (임의비율 적용)	고소작업차 단가 (대한건설협회, 4시간 기준)	과다지급 금액
1	`23.01.12	심곡동	105-2408	6	435,660	346,024	+89,936
2	`23.04.21	연희동	104-1601	2	299,110	346,024	+262,537
			301-906	4	309,451		
			소계	6	608,561		
3	`23.11.12	연희동	301-606	4	270,480	346,024	+418,536
			301-1502	6	494,080		
			소계	10	764,560		
합 계							+771,009

※ 근거: 대상기관 제출자료 재구성

2) 가정용 보일러 수리·교체 산출 부적정

♻️발전본부 ◆◆◆◆부 토건파트는 사택에 설치된 가정용 보일러를 수리하고 교체한 비용에 대해서 “본부 및 사택 건축시설물 경상보수공사” 계약 건에 반영하여 계약금액을 조정하였다.

이 과정에서 “가정용 보일러 수리 및 교체” 단가 산출시 일반관리비, 이윤 등이 포함된 실제 유상 서비스로 제공되는 제조사 A/S 비용을 재료비에 반영하여 일반관리비, 이윤 등 간접비용이 중복 가산되도록 하였다.

그 결과 [표 27]과 같이 일반관리비, 이윤 등 간접비용을 제외하지 않은 실제 제조사 A/S 비용으로 반영하여 설계변경함으로써 약 189,000원이 과다 조정되는 결과를 초래하였다.

[표 27] 가정용 보일러 수리 및 교체 비용 과다 지급금액

[단위: 원, VAT 제외]

구분	오적용 금액	적정 금액	과다 지급금액
가정용 보일러 수리 및 교체	2,088,000	1,899,000	+189,000

※ 근거: 대상기관 제출자료 재구성

관계부서 의견 및 검토 결과

업무담당자들은 상기 지적사항에 대해 이의가 없다고 하면서, 향후 공사설계 등의 업무 처리 시 관련기준 및 지침 등을 면밀히 검토하여 유사사례가 재발되지 않도록 주의하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

☞발전본부장은 동일 또는 유사사례가 발생하지 않도록 해당 부서를 대상으로 재발방지 교육을 철저히 시행하시기 바랍니다. (기관주의)